

მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები

„უძრავი ქონების ეკონომიკის“, როგორც ინტეგრირებული მეცნიერების უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების საკითხისათვის

ალექსანდრე სიჭინავა
სტუ-ს სრული პროფესორი

XX

უძრავი ქონება მრავალი დისციპლინის შესწავლის საგანია. ამ დისციპლინათა რიცხვი, შეიძლება ითქვას, იმდენად დიდია, რომ აქსიმატურად შეიძლება დავუშვათ, რომ ეს მეცნიერება მულტიდისციპლინარული, ინტერდისციპლინარული ფენომენია. მისი დაუფლებისას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ აუვლით გვერდს ისეთ საგნებს, როგორიცაა: გეოგრაფია, არქიტექტურა, სამართალი, მიწათმოყვობა, აგრონომია, ეკონომიკა, მშენებლობა, სამთო გეოლოგია, ინფორმატიკა, ფიზიკა, ენერგეტიკა, ქიმია, ინფორმატიკა, ეკონომიკური გეოგრაფია, რეგიონალისტიკა, ბუნებრივსარგებლობა, ბიოლოგია, არქიტექტურა, მშენებლობა, გეოდეზია, ფიზიკა, ენერგეტიკა, ბუნებრივი აღრიცხვა, აუდიტი, ფინანსები, ფინანსური მენეჯმენტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ლიზინგი, მარკეტინგი, სტატისტიკა, სამოქალაქო სამართალი, ეკონომიკური ანალიზი, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და საბირჟო საქმე, დაზღვევა, ინვესტიციები, პოლიტოლოგია, ისტორია, ფსიქოლოგია, ფინანსური აღრიცხვა.

უძრავი ქონების სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულია ადამიანთა სიცოცხლე და საქმიანობა, ბიზნესის ნებისმიერ სფეროში. მისი ცნება საქართველოში თითქმის არაა გამოკვლეული, თუმცა მისი მნიშვნელობა საბაზრო ეკონომიკის განვითარებისათვის დიდია. საქმე ის არის, რომ სწორედ უძრავი ქონება წარმოადგენს საბაზრო ურთიერთობების ცენტრალურ, საკვანძო ურთიერთობას. უძრავი ქონების ობიექტები არა მარტო მნიშვნელოვანი საქონელია, არამედ იგი კაპიტალიცაა, რომელსაც მოაქვს მოგება. კაპიტალის ჩადება მასში ესაა ინვესტირება უძრავ ქონებაში მოგების მიღების მიზნით. უძრავი ქონება ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის საფუძველია, რომელსაც აქვს მასობრივი, ეროვნუ-

ლი ხასიათი. უძრავი ქონების ეკონომიკის შესწავლა ძალზედ აუცილებელია, როგორც წარმატებული სამეწარმეო საქმიანობისათვის ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში, ნებისმიერი ოჯახის ყოფაცხოვრებაში და ცალკე აღებული მოქალაქეებისათვის. უძრავი ქონების საკუთრება – თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ადამიანთა ღირსეული თანაარსებობის უპირველესი მაჩვენებელია.

„უძრავი ქონების ეკონომიკის“ კურსი – ზოგადპროფილური ეკონომიკური დისციპლინაა, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი კადრების მოსამზადებლად უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა, დღეისათვის ქართული საგანმანათლებლო სისტემა ამ მიმართულებით ჩამორჩება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებს.

უძრავი ქონების კურსის მიზანია – უძრავი ქონების ბაზრის ფუნქციონირების თეორიისა და პრაქტიკის სამეწარმეო საქმიანობის სფეროს, როგორც უმნიშვნელოვანესი დარგის შესწავლა. უძრავი ქონების ობიექტები, ერთის მხრივ გამოდიან სტაბილური ბიზნესის გარანტიად, ინარჩუნებენ და ზრდიან კაპიტლის ღირებულებას, ხოლო მეორეს მხრივ – მათ აქვს უდიდესი მნიშვნელობა საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბებისათვის. სწორედ უძრავი ქონების ბაზარი უზრუნველყოფს მიწის ნაკვეთებისა და მასზე დამატებული რესურსების, გადასვლას ეფექტური მესაკუთრეების ხელში და დიდ როლს თამაშობს ქვეყანაში საშუალო ფენის წარმოშობასა და განმტკიცებაში.

უძრავი ქონების კურსის საგანია – უძრავი ქონების ეკონომიკური, ორგანიზაციული და სამართლებრივი ურთიერთობების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დაფუძნებულია მოქმედ საკანონმდებლო და ნორმატიულ აქტებზე, რომლებიც არეგულირებენ უძრავი ქონების სხვადასხვა ობიექტებს და ატა-

რეგენ მათზე სამოქალაქო – სამართლებრივ გარიგებებს სასურველი კომერციული ან სოციალური შედეგების მისაღებად. საქართველოში ამ სფეროში გამოცემულია ათზე მეტი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტი.

უძრავი ქონების კურსის შესწავლის ობიექტია – უძრავი ქონების ბაზარი, მისი სახეები და სეგმენტები, გარიგებების პრაქტიკული რეალიზაციის ნაწილი და უძრავი ქონების ობიექტების მართვა არსებულ სამართლებრივ სივრცეში. იგი მოიცავს უძრავი ქონების ბაზრის ფუნქციებს, საბაზრო საფუძვლებს, მეთოდურ და ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ტექნოლოგიებს მიწის ნაკვეთებზე სხვადასხვა გარიგებების განხორციელებისას, საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობებზე, ტყის ფონდის ნაკვეთებზე და სხვა ობიექტებზე.

უძრავი ქონების კურსის შესწავლის შემდეგ სტუდენტებს ან დაინტერესებულ პირებს: ეცოდინება უძრავი ქონების არსი, ფუნქციები, შინაარსი და ბაზრის ორგანიზება, უძრავი ქონების ობიექტების სხვადასხვა გარიგებების ორგანიზების წესები, ხელშეკრულების დადებისა და გადაწყვეტის წესები, ელიტური კომპანიების მუშაობის პრაქტიკა; ეცოდინება თანამედროვე კანონმდებლობა, მეთოდური, ნორმატიული და სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები, რომელთაც აწესებენ რეგლამენტებს უძრავი ქონების ბაზარზე; დაეფუძნება უძრავი ქონების სხვადასხვა ობიექტების საბაზრო ღირებულების შეფასების მეთოდებს; ეცოდინება ხელშეკრულების სწორად გაფორმება უძრავი ქონების ოპერაციების დროს, მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა და სხვა დოკუმენტების გაფორმება; ეცოდინება ეთიკური და სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც არეგულირებენ ურთიერთობას ადამიანებს შორის, ურთიერთობებს ადამიანისა და საზოგადოებას შორის, ადამიანსა და გარე სამყაროს შორის, გამოყენება ამ ცოდნის უძრავი ქონების ბაზარზე პრაქტიკული მუშაობის დროს; ეცოდინება უძრავი ქონების ობიექტების მართვის სხვადასხვა ვარიანტების შემუშავება, შეძლების მათ შერჩევის დასაბუთებას სოციალური და ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმების მიხედვით.

უძრავი ქონების კურსის ძირითად მეთოდად გვევლინება საექსპერტო-ანალიტიკური, სტატისტიკური, საანგარიშო-კონსტრუქციული და სამართლებრივი რეგულირება, ე.ი. ფორმების ერთობლიობა, მართვის ხერხებისა და საშუალებების გამოყენება სუბიექტებს შორის ურთიერთობების დამყარებისას. სამოქალაქო-სამართლებრივი რეგულირების მეთოდისათვის დამახასიათებელია მაჩვენებლები: სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეთა იურიდიული თანასწორობა; ქმედებების სხვადასხვა ვარიანტების შერჩევისა და მისი კანონის ფარგლებში მოქცევა; გ)

სამოქალაქოს უფლებების დაცვა მისი აღიარების გზით, უწინდელი მდგომარეობის აღდგენა, მოვალეობის შესრულების დაძალება ნატურაში, წაგების აღიარება და სხვა; სასამართლოში უფლების დაცვის თანამიმდევრობა.

უძრავი ქონების ეკონომიკის კურსის შესწავლით სტუდენტი ან ნებისმიერი დაინტერესებული პირი დაუფლება ცოდნას, რომელსაც აქვს ფუნდამენტური მნიშვნელობა ეკონომისტის ან იურისტის ფართო პროფილით მომზადებისათვის; აითვისებს ეკონომიკურ და სამართლებრივ კატეგორიებს, რომელიც აუცილებელია სხვა ფინანსურ-ეკონომიკური დისციპლინების შესწავლისათვის და ინვესტირების სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისათვის. ჩამოუყალიბდება მეცნიერული და პრაქტიკული მსოფლმხედველობა, ეკონომიკური და სამართლებრივი კულტურა, უძრავი ქონების ბაზარზე სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევები.

ტერმინი „უძრავი ქონება“ გვხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც თვითმყოფადი. სინამდვილეში უძრავი ქონების ზოგადი არსი სულაც არ ემთხვევა უძრავი ქონების იურიდიულ არსს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებასთან ერთად იცვლება. საბაზრო ეკონომიკის განვითარება უფრო ამყარებს უძრავი ქონების არსებობის მნიშვნელობას საზოგადოებაში.

უძრავი ქონების არსი შედგება სამი აუცილებელი ელემენტებისაგან: ა) სახელწოდება – ტერმინი, რომელიც ობიექტზეა მიბმული, ამ შემთხვევაში ესაა „უძრავი ქონება“; ბ) შინაარსი – განმასხვავებელი ერთობლიობა, რომლის საფუძველია უძრავი ქონების ძირითადი თავისებურებები; გ) მოცულობა – საგანთა მრავალფეროვნება (კლასი), რომლებიც ასახულია კატეგორიაში „უძრავი ქონება“ – შენობები, ნაგებობები და სხვა.

უძრავი ქონების შინაარსი მარტო დეფინიცია არაა, არამედ ის არის სინთეზი, ამ ტერმინის ცოდნის შესახებ. უძრავ ქონებას მიეკუთვნებიან შემდეგი მატერიალური და არამატერიალური ობიექტები. ზოგადად, უძრავი ქონება – ესაა მიწის ნაკვეთები და ყველაფერი ის, რაც მასზეა დამაგრებული, რომლის გადაადგილება დიდი დანაკარგის გარეშე შეუძლებელია. ასევე, უძრავ ქონებას მიეკუთვნება მასთან მიახლოებული ქონება, როგორიცაა (საჰაერო და საზღვაო ლაინერები).

ზოგადად, უძრავი ქონებაში შედის: ა) მიწის ნაკვეთები; ბ) წიაღისეული; გ) წყლის რესურსები; დ) ყველაფერი ის, რაც მყარადაა მიბმული მიწაზე; ტყეები; მრავალწლიანი ნარგავები; შენობები; ნაგებობები; ე) უძრავ ქონებასთან მიახლოებული ქონება, როგორიცაა: საჰაერო და საზღვაო ხომალდები; შიდა წყლებში ქვეყნის შიგნით მოცურავე გემები,

კოსმოსური ობიექტები;

უძრავი ქონების თეორიასა და პრაქტიკაში აუცილებელია ერთმანეთისაგან განვასხვაოთ როგორც მატერიალური ობიექტები, ასევე ეკონომიკურ-სამართლებრივი და სოციალური ურთიერთობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი ფლობის წესს და მათზე სამართლებრივი დამოკიდებულების სიმყარეს. უძრავი ქონებს ფიზიკურ, ეკონომიკურ-სამართლებრივ და სოციალური ურთიერთობების კომპლექსს მიეკუთვნებიან:

1. ფიზიკური ობიექტი: ა) ადგილმდებარეობა; ბ) მოცულობის ფართობი და საზღვრები; გ) მოცულობა (სიმაღლე, სიგანე, ფართობი); დ) ფორმა; ე) ლანდშაფტი; ვ) წიაღისეული; ზ) მიწის ტიპები; თ) ფიზიკური დაზარალებულობა; ი) შიდა სამყარო.

2. ეკონომიკური ურთიერთობების ობიექტები: ა) საქონელი; ბ) კაპიტალის შიდა ფორმა; გ) სარგებლობა; დ) შამოსავლიანობა; ე) ლიკვიდურობა; 3) ფინანსური აქტივი; ზ) ღირებულება; თ) ფასი; ი) გადასახადები; კ) ინვესტირება; ლ) მოთხოვნა და მიწოდება.

3. სამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი: ა) საკუთრების უფლება; ბ) სამემკვიდრეო ფლობის უფლება; გ) მუდმივი სარგებლობის უფლება; დ) სამეურნეო საქმიანობის უფლება; ე) ოპერატიული მართვის უფლება; ვ) ტრასტი; ზ) გირაოს, იჯარის, მშენებლობის დაშვების უფლება; თ) სერვიტუტი; ი) მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობის მეპატრონის უფლებები ამ ნაკვეთზე; კ) საწარმოს მართვის სოციალური – „ოქროს აქცია“ – უფლება; ლ) სხვა სამართლებრივი უფლებები.

4. მიწა, როგორც ზოგადი სოციალური ურთიერთობების ობიექტები არის: ა) ყველა თაობის ადამიანების ცხოვრების ადგილი; ბ) ადამიანების ცხოვრების პირობები; გ) აღუდგენელი ბუნებრივი რესურსი; დ) სხვა ობიექტის განთავსების სივრცე; ე) დაცულია ყველა ადამიანის კეთილდღეობისათვის; ვ) თავისუფლების და დამოკიდებულებების საფუძველი; ზ) ფლობის პრესტიჟულობა; თ) სიამაყისა და დიდების საფუძველი; ი) მრავალფუნქციური დანიშნულება; კ) საზოგადოებაში საშუალო ფენის წარმოშობის პირობა.

რეალურად უძრავი ქონების ნებისმიერი ობიექტი არსებობს ფიზიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივ ურთიერთობაში. თითოეული მათგანი შეიძლება გამოვიდეს ძირითადი სახით, გამომდინარე ცხოვრებისეული სიტუაციიდან, მიზეზებისა და ანალიზის სტადიიდან.

გეოგრაფიული კონცეფცია განსაზღვრავს უძრავი ქონების ფიზიკური და ტექნიკურ დაზარალებას: მშენებლობის კონსტრუქციები და მასალები, მოცულობა, ადგილმდებარეობა, კლიმატი, ნიადაგის ნაყოფიერება, გაუმჯობესება, გარესამყარო და სხვა პარამეტრები. უძრავი ქონებს ყველა ობიექტი იმ-

ყოფება ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ტექნოლოგიური და სხვა პროცესების ზემოქმედების ქვეშ. ამის შედეგად მუდმივად იცვლება მათი სამომხმარებლო ხარისხი და ფუნქციონალური გამოყენება, რომელთა მდგომარეობა გაითვალისწინება გარიგების პროცესში, ქონების ფლობის ან გამოყენების დროს.

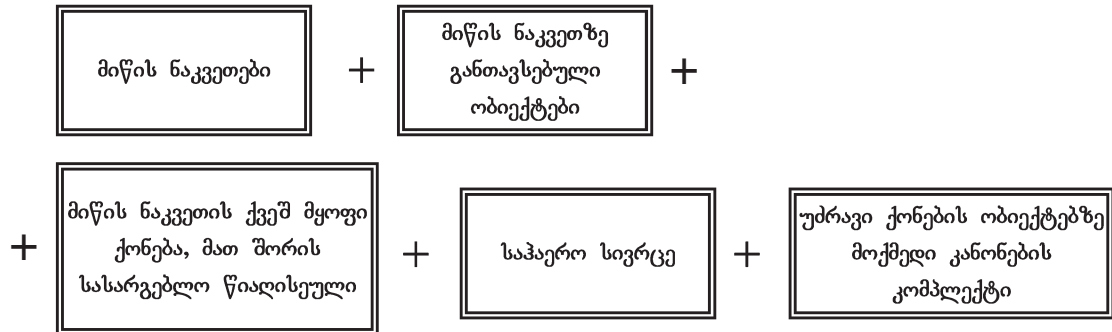
ეკონომიკური კონცეფცია უძრავ ქონებას განიხილავს, როგორც ინვესტირების ეფექტურ ობიექტსა და შემოსავლის გენერირების საიმედო ინსტრუმენტს. უძრავი ქონების ძირითადი ეკონომიკური ელემენტებია ღირებულება და ფასი, რომელიც პირველად წარმოიშობა მისი სარგებლობიდან, სხვადასხვა მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობიდან და ადამიანთა ინტერესებიდან. უძრავი ქონების მფლობელთა მიერ გადახდილ გადასახადებისგან იქმნება მუნიციპალური ბიუჯეტები და ხდება სოციალური პროგრამების რეალიზება.

სამართლებრივი თვალსაზრისით უძრავი ქონება ესაა საზოგადოებრივი და კერძო სამართლის ერთობლიობა, რომელსაც აწესებს სახელმწიფო - სახელმწიფო თავისებურებისა და საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით. კერძო სამართალი შეიძლება იყოს განუყოფელი ან წილობრივი (ერთობლივი საკუთრება) და გაყოფილი, ქონების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური განსხვავების საფუძველზე. მიწისქვეშა რესურსებად, ზედაპირზე არსებული მიწის ნაკვეთები და მათზე დამაგრებული შენობები და საჰაერო სივრცეც. საქართველოში კანონმდებლობით (გარანტირებულია) კერძო პირებს აქვთ უფლება თავისუფლად იყიდონ, გაყიდონ, გააქირონ, გასცენ იჯარით და ა.შ. ანუ თავისუფლად განკარგონ თავიანთი ქონება. მაგრამ, როდესაც კერძო საკუთრება, უძრავ ქონებაზე, მოექცევა საზოგადოებრივი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, მაშინ შესაძლოა ის გავიდეს კერძო სამართლის იურისდიქციიდან. მაგ., შეიძლება ჩამოერთვას მესაკუთრეს მიწის ნაკვეთი, თუ ის სახელმწიფო ინტერესებისათვის საჭიროა და სხვა.

უძრავი ქონების სოციალური როლი მოიცავს ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და ადამიანებს სხვა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას. რაც სჭირდება ადამიანს გადარჩენისა და ღირსეული ცხოვრებისათვის, იგი ღებულობს მას მიწისაგან. უძრავი ქონების ფლობა საზოგადოებრივ აზროვნებაში პრესტიჟულია და აუცილებელია საშუალო ცივილიზებული სოციალური ფენის ფორმირებისათვის.

მსოფლიო პრაქტიკაში უძრავი ქონების ქვეშ იგულისხმება მიწის ნაკვეთი და ყველაფერი ის, რაც განთავსებულია მასზე, და, ყველაფერი ის, რაც მიწის ქვეშაა და უსასრულოა, მუდმივი ობიექტების ჩათვლით, რომელიც დამაგრებულია მასზე ბუნების მიერ (ხეები, წყალი და სხვა) ან ადამიანის მიერ, ასევე ამ ობიექტზე უფლება.

უძრავი ქონების არსი საერთაშორისო პრაქტიკაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ ხუთი ბლოკის სახით, ოთხი მათგანი გამოხატავს ფიზიკურ შემადგენლობას, ხოლო მეხუთე კი – იურიდიულ შინაარსს. სქემის სახით შეიძლება შემდეგნაირად წამოვადგინოთ. (სქემა 1)



ისეთ მოცულობას საჭაერო სივრცეს, რომელიც მას შეუძლია ჭკვიანად გამოიყენოს კანონით მინიჭებული უფლებებით. მას არაა აქვს უფლება ხელი შეუშალოს მისი მიწის ზევით მდებარე საჭაერო სივრცეში სახელმწიფო სანავიგაციო საქმიანობას. მაგალითად, აშშ-ში მთელ რიგ რაიონებში მიწის ქვეშ განთავსებული სიმდიდრე ეკუთვნის მიწის მესაკუთრეს. სამაგიეროდ უძრავი ქონების მფლობელს აქვს მზის სხივის უფასო მიღების უფლება.

უძრავი ქონების ცალკეული ობიექტი და ყველა ერთად აღებულს გააჩნია არსებითი წარმოშობის ნიშნები, რომელიც მათ განასხვავებს მოძრავი ნივთებისაგან, და გარეგნული, რომლებიც განსაზღვრავს ობიექტებისთვის დამახასიათებელ თავისებურებებს ერთგვაროვანი ობიექტებისათვის.

უძრავი ქონების ძირითადი ფუნდამენტალური თავისებურებებია – უძრაობა და მატერიალურობა ანუ მოხმარებადობა, რაზედაც ვლინდება ყველა დანარჩენი ნიშნები.

არსებობს უძრავ და მოძრავ ქონებას შორის სასაზღვრო გაგება (ურთიერთობა). საზღვარგარეთ ასეთს წარმოადგენს ფიქსირებული და „ჩეტლური“. ფიქსირებული – ესაა მოძრავი საგნები, რომლებიც დამაგრებულია მიწაზე, რომლებიც განთავსებულია შენობებსა და ნაგებობებზე, ისინი გახდნენ უძრავი ქონების განუყოფელი ნაწილები (მაგ, გათბობის და წყლის გაყვანილობის სისტემები, ელექტროგაყვანილობა, ლიფტი და სხვ.). „ჩეტლი“ – ესაა უფლებებისა და ინტერესების ნაკრები. ესაა იჯარის უფლება, სამეურნეო საქმიანობის, პრივატიზებული საწარმოს მართვაში მონაწილეობის სპეციალური უფლება.

უძრავი ქონებასა და მოძრავ ქონებას შორის განსხვავების დანახვა პრაქტიკაში რთულია, რადგან უძრავი ქონების ზოგიერთი სახეობა შეიძლება გახდეს

ცალკეულ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ითვლება მიწისა და მისი შემადგენელი ნაწილების მესაკუთრედ. ესენია: ბუნებრივი რესურსები მინერალების სახით, რომელიც განთავსებულია ნაკვეთის ქვეშ და ნაკვეთის ზემოთ მდებარე საჭაერო სივრცე. მაგრამ მესაკუთრეს აქვს უფლება ფლობდეს

მოძრავი. მაგალითად, ნათესი მიწაზე – არის უძრავი, მაგრამ იქიდან აღებული მოსავალი მოძრავია.

უძრავი ქონებისა და მოძრავი ქონების განცალკევება სხვადასხვა ქვეყანაში ხდება სხვადასხვანაირად. ასე მაგალითად, საფრანგეთში უძრავ ქონებად ითვლება მიწის ნაკვეთზე დამყარებული ყველა საგანი – ცხოველები, სასოფლო-სამეურნეო მანქანები და მოწყობილობები და სხვა, ხოლო აშშ-ში მიწა და რაც მთავარია მიწის თავზე მდებარე საჭაერო სივრცე.

უძრავ ქონებაზე ან კერძო საკუთრებაზე „მოსაზღვრე“ საგნების მისაკუთრებისას უნდა გავითვალისწინოთ სამი ფაქტორი: ა) უძრავი ქონების ობიექტთან კავშირის ხასიათი: პირადი საგნები შეიძლება ადვილად, დანაკარგის გარეშე გადავაადგილოთ; ბ) მხარეების განზრახვა, რომელიც საგნების კავშირის ტიპს განსაზღვრავს უძრავ ქონებასთან; გ) საგნის ღირებულება – ღირს ხნის ზმარების შემდეგ უძრავი ქონება კარგავს ღირებულებას, განიცდის ცვეთას.

მსგავსი ტერმინები „უძრავი ქონება“, „უძრავი ნივთები“, „უძრავი“ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კონტექსტიდან გამომდინარე ეკონომიკური, სამართლებრივი და გეოგრაფიული (ფიზიკური) ურთიერთობების გამოსახატავად. რა თქმა უნდა, უძრავი ქონება შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ფიზიკურ ობიექტს+უფლება მასზე+ღირებულება და შემოსავალი. აშშ-ში გამოიყენება კიდევ ერთი ტერმინი „უძრავი საკუთრება“ – ესაა ფლობის უფლება, რომელიც გადადის უძრავ ქონებასთან ერთად.

უძრავი ქონებას უკავია ცენტრალური ადგილი საბაზრო სისტემაში. იგი ასრულებს ორ ძირითად ფუნქციას: ჯერ ერთი, წარმოგვიდგება როგორც წარმოების საშუალება და, მეორე, როგორც პირადი მოხმარების საგნები ცხოვრებისათვის, დასვენებისათვის, კულტურული ყოფისათვის.

ლიტერატურა

1. საქართველოს კანონი „საჯარო რეესტრის შესახებ“. თბ., 2008;
2. საქართველოს კანონი – „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“, თბ., 2007;
3. საქართველოს კანონი – „ქონების დებულებების შესახებ“, თბ., 2007;
4. ა.მესხიშვილი, უძრავი ქონების (ყველაფერი მიწის შესახებ), თბ., 2011;
5. ჯ. ფანჩულაძე, მიწის უძრავი ქონების ადმინისტრირების საფუძვლები, თბ., 2010;
6. ა. სიჭინავა, ლ. ტატიშვილი, საინვესტიციო საქმიანობა უძრავი ქონების ბაზარზე, ჟურნ. „ეკონომიკა“, №1-2, 2011, გვ. 6;
7. ა. სიჭინავა, ლ. ტატიშვილი, უძრავი ქონების სამართლებრივი საფუძვლები, სტუ-ს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2011, 7 გვ.

რეზიუმე

სტატიაში დასაბუთებულია უძრავი ქონების სისტემური, ინტერდისციპლინარული პოზიციებიდან შესწავლის აუცილებლობა და მნიშვნელობა საინჟინრო ეკონომიკური პროფილის, ეკონომიკისა და ბიზნესის და სხვა სპეციალობათა კადრების მოსამზადებლად. ამ კურსის საგანი არის უძრავი უძრავი ქონების ეკონომიკური, ორგანიზაციული და სამართლებრივი ურთიერთობების სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დაფუძნებულია მოქმედ საკანონმდებლო და ნორმატიულ აქტებზე, რომლებიც არეგულირებენ უძრავი ქონების სხვადასხვა ობიექტებს და ატარებენ მათზე სამოქალაქო – სამართლებრივ გარიგებებს სასურველი კომერციული ან სოციალური შედეგების მისაღებად. საქართველოში ამ სფეროში გამოცემულია ათზე მეტი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტი.

უძრავი ქონების ეკონომიკის შესწავლა მრავალი სხვადასხვა დისციპლინის ერთობლივი დახმარებით არის შესაძლებელი. მისი გეოგრაფიული კონცეფცია განსაზღვრავს უძრავი ქონების ფიზიკური და ტექნიკურ დახასიათებას: მშენებლობის კონსტრუქციები და მასალები, მოცულობა, ადგილმდებარეობა, კლიმატი, ნიადაგის ნაყოფიერება, გაუმჯობესება, გარესამყარო და სხვა პარამეტრები. უძრავი ქონებს ყველა ობიექტი იმყოფება ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, ტექნოლოგიური და სხვა პროცესების ზემოქმედების ქვეშ. ამის შედეგად მუდმივად იცვლება მათი სამომხ-

მარებლო ხარისხი და ფუნქციონალური გამოყენება, რომელთა მდგომარეობა გაითვალისწინება გარიგების პროცესში, ქონების ფლობის ან გამოყენების დროს. ეკონომიკური კონცეფცია უძრავ ქონებას განიხილავს, როგორც ინვესტირების ეფექტურ ობიექტსა და შემოსავლის გენერირების საიმედო ინსტრუმენტს. სამართლებრივი თვალსაზრისით უძრავი ქონება ესაა საზოგადოებრივი და კერძო სამართლის ერთობლიობა, რომელსაც აწესებს სახელმწიფო - სახელმწიფო თავისებურებისა და საერთაშორისო ნორმების გათვალისწინებით.

უძრავი ქონების სოციალური როლი მოიცავს ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და ადამიანებს სხვა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას. რაც სჭირდება ადამიანს გადარჩენისა და ღირსეული ცხოვრებისათვის, იგი ღებულობს მას მიწისაგან. უძრავი ქონების ფლობა საზოგადოებრივ აზროვნებაში პრესტიჟულია და აუცილებელია საშუალო ცივილიზებული სოციალური ფენის ფორმირებისათვის.

SUMMARY

The article proved the necessity of study Real Estate from the systematic, interdisciplinary positions and importance in the preparation of specialties of engineering - economic profile, economy and business and other staff. The article deals economical, organizational and legal relationships with the real estate economic, which is based on the existing legislative and normative acts. Georgia in the field of legislative and normative acts issued more than a dozen.

In Georgia in this field are more than ten legislative and normative acts.

The study of Real Estate Economics can help many different disciplines. The geographical concept of the real estate is defined by its physical and technical description. It includes the construction of structures and materials, size, location, climate, soil fertility, the outside world and other settings. Real estate is under the influence of all of the physical, chemical, biological, technological and other processes. As a result, changes in the quality and functionality of its consumer use. The circumstances of the transaction process, ownership or use of property.

According to the concept of economic, real estate investing is an effective tool for building and revenue growth. Real estate is a legal point of view, the combination of public and private law, which is established by the state. The state sets according own specifications and international standards.